

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管规〔2022〕3号

平潭综合实验区管委会关于 印发《平潭综合实验区旅游消费投诉 “先行垫付、代位追偿”暂行办法》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区旅游消费投诉“先行垫付、代位追偿”暂行办法》已经区管委会2022年第六次主任办公会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会

2022年3月30日

平潭综合实验区旅游消费投诉 “先行垫付、代位追偿”暂行办法

第一条 为提升平潭旅游服务品质，切实保护旅游消费者的合法权益，打造放心舒心的旅游消费环境，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国旅游法》等法律法规规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的旅游消费投诉“先行垫付、代位追偿”（以下简称代位追偿）是指投诉承办单位受理旅游消费者因旅游消费与旅游经营者发生经济纠纷的投诉，经调解未果，投诉人同意投诉承办单位依法作出的调解意见，并向平潭综合实验区消费者权益保护协会（以下简称区消协）让与代位追偿权（包括以区消协名义向人民法院起诉），同意由区消协代位追偿，区消协取得代位追偿权后，可先行支付投诉人垫付款的机制。

第三条 本办法的适用须同时具备以下情形：

- （一）旅游消费纠纷发生在平潭区域内的；
- （二）旅游经营者企业住所地或经营地点在平潭区域内的；
- （三）纠纷事实清楚，证据充分，责任明确，且属于区消协受理范围的。

第四条 有下列情形之一的，不适用先行垫付：

- （一）投诉人已获得被投诉人或第三方赔偿的；

- (二) 消费争议事项需经过第三方提供专业技术鉴定的;
- (三) 出现群体性事件,应当启动区管委会应急响应机制的;
- (四) 由于不可抗力等不可归责于被投诉人的客观原因或投诉人个人原因,造成投诉人经济损失的;
- (五) 经投诉承办单位认定为恶意投诉、伪造、变造证据的;
- (六) 其他不适用先行垫付的情形。

第五条 投诉人让与代位追偿权,需提交如下材料:消费证据原件、求偿权益让与书、先行垫付收款收据(原件)、身份证复印件(经与原件核对无误)、送达地址确认书。

第六条 职责分工:

(一) 区市场监管局牵头负责代位追偿机制的建立、完善、运行;对先行垫付专项资金运作进行监督;协同区人民法院建立旅游纠纷快审机制。

(二) 区消协作为先行垫付、代位追偿的实施主体,设立先行垫付专项资金,负责先行垫付、代位追偿的具体实施;运用区管委会现有的信息平台,用信息化手段提升先行垫付效率。

(三) 区财政金融局负责代位追偿机制所需的资金保障,拨付 50 万元作为专项资金初始资金,专项资金规模低于 25 万元时依区市场监管局申请追加拨补。

(四) 投诉承办单位包括区市场监管局、区旅游文体局、区交通建设局等涉旅职能部门,具体负责职责事权内追偿个案的责任认定、先行垫付款核定及与之相关证据的收集。

(五) 区政法工作部会同区行政服务中心向区消协提供垫付款追偿的公益诉讼“值班律师”服务支持。

第七条 专项资金管理:

- (一) 对消费者的先行垫付款最高限额 1 万元人民币;
- (二) 追偿到位金额高于垫付款, 多出金额全部返还消费者;
- (三) 追偿到位金额不足垫付款, 且符合本办法第八条免责情形的, 予以核销处理;

(四) 区消协在追偿过程所产生的费用列入专项资金款支付范畴;

(五) 先行垫付专项资金不足 25 万元, 区消协向区市场监管局申请, 由区市场监管局向区财政金融局申请补足专项资金款。

第八条 对投诉承办单位及工作人员非因主观故意造成垫付款无法全额追偿的履职行为予以免责。

第九条 本办法由区市场监管局承担具体解释工作, 并在公布后由区市场监管局按照高效、便利、可操作的原则制定实施细则, 自实施细则出台之日起正式实施。

抄送: 各人民团体, 驻岚各单位。

区人大工委, 区政协工委, 区法院, 区检察院。

区投资促进委员会、政府性投资重点项目建设总指挥部。

平潭综合实验区管委会办公室

2022 年 4 月 7 日印发

